

1500738-51.2020.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... objetivos e subjetivos. A reincidência é por tráfico de drogas privilegiado. Trata-se de crime praticado há quase uma década. Após a infração penal destes autos, o réu não voltou a delinquir. Logo, merece um voto de confiança, que, em caso de descumprimento, tem muito a perder.

Nesse contexto, SUSPENDO a pena (art. 77 do CP c/c art. 79 do CP) por 1 ano e fixo as seguintes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500738-51.2020.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500738-51.2020.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2192466/2020 - DEL.DEF.MUL.

PERUIBE, 12843725/2020 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE, 971632/2020 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no crime do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c art. 61, II, alíneas "f" e "j", do CP, incidindo, ainda, os dispositivos da Lei nº 11.340/06, porque, conforme constou, no dia 15 de julho de 2020, por volta das 22h, na Avenida Tota, 238, Jardim dos Prados, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra sua ex-namorada Alessandra Serra Salgado, praticando o delito em ocasião de calamidade pública decretada em razão da pandemia da COVID-9.

Recebida a denúncia (fls. 65/66), o réu foi citado (fls. 90) e ofereceu defesa prévia (fls. 95/96).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 97), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 107/108), na qual foi ouvida a vítima, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, de acordo com o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A vítima ALESSANDRA SERRA SALGADO confirmou integralmente a versão da acusação. Disse, nas fases policial e judicial, que, na data dos fatos, estava na casa da mãe do réu, quando ele chegou visivelmente alterado. Narrou que resolveu se dirigir até sua residência, tendo sido perseguida pelo réu, que lhe empurrou de sua bicicleta, além de ter desferidos chutes contra suas pernas. Afirmou que a mãe do réu apartou a briga entre eles.

Registro que o Brasil já foi acionado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em virtude do histórico de impunidade de crimes praticados com violência doméstica contra a mulher. Esse histórico gerou a edição da Lei Maria da Penha. O Brasil vincula-se ainda à Convenção de Belém do Pará. Nesse contexto, há um mandado internacional de criminalização e um dever de proteção (Schutzpflicht) impostos ao Estado. Ambos obrigam a República Federativa do Brasil (e todos os seus agentes, inclusive o Poder Judiciário e o MP) a zelar pelos direitos fundamentais à vida e à integridade física titularizados pelas vítimas dessas infrações.

No caso concreto, os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em juízo. A vítima deu detalhes do comportamento do réu. Narrou as agressões sofridas.

A mãe do réu, EDVONETE MARIA DA SILVA, confirmou as agressões sofridas pela vítima. O réu, da mesma forma, confessou a prática delitiva. Narrou que além de empurrar a vítima, ainda desferiu chutes contra suas pernas.

Assim, diante do harmônico conjunto fático-probatório que consta dos autos, é de rigor a condenação do réu pela infração penal imputada.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, o réu empurrou a vítima, que se encontrava em cima de uma bicicleta. Além disso, com a vítima ao chão, o réu ainda desferiu chutes contra as suas pernas. As agressões só cessaram após a intervenção da mãe do acusado. O réu não se importou nas possíveis lesões que a vítima poderia sofrer com a queda da bicicleta. Agiu de forma cruel. O réu demonstrou um comportamento especialmente nocivo. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 5 dias para cada circunstância negativa. Assim, fixo a pena-base em 20 dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta reincidência (processo 0006746-31.2014.2014.8.26.0441), com trânsito em julgado acerca da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, para ambas as partes, em 11/09/2017.

Incide a agravante de crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas.

Concretamente, o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ameaça foi praticada contra a ex-companheiro do réu. Incide a agravante do art. 61, II, "f", do CP, portanto.

Incide, ainda, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seu crime fosse descoberto. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime.

Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

À luz do entendimento do STJ, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto. Remanesce o aumento pelas agravantes da alínea "f" e da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 30 dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 30 dias de prisão simples.

Fixo como inicial o regime aberto (art. 6º, LCP).

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP e da Súmula 588 do STJ).

A despeito das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, entendo cabível o benefício do art. 77 do CP, por estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos. A reincidência é por tráfico de drogas privilegiado. Trata-se de crime praticado há quase uma década. Após a infração penal destes autos, o réu não voltou a delinquir. Logo, merece um voto de confiança, que, em caso de descumprimento, tem muito a perder.

Nesse contexto, SUSPENDO a pena (art. 77 do CP c/c art. 79 do CP) por 1 ano e fixo as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo; prestação de serviços à comunidade por 6 meses, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.500,00 (art. 79 do CP), a ser paga até 26/7/2023, caso não haja recurso contra a presente sentença, ou em 15 dias contados a partir do trânsito em julgado, caso haja recurso da defesa ou da acusação.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, como incurso na infração penal do art. 21 da LCP, à pena de 30 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

SUSPENDO a pena (art. 77 do CP c/c art. 79 do CP) por 1 ano e fixo as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias, sem comunicação prévia do juízo; prestação de serviços à comunidade por 6 meses, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.500,00 (art. 79 do CP), a ser paga até 26/7/2023, caso não haja recurso contra a presente sentença, ou em 15 dias contados a partir do

trânsito em julgado, caso haja recurso da defesa ou da acusação.
Não havendo motivo superveniente que justifique o contrário, deve o réu permanecer em liberdade.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); e (b) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

JOÃO COSTA-NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA